

SASU AEJB
Anthony Bouskila, Président
14 avenue de la Criolla
92150 Suresnes
SIREN 852 200 534

FIDUCIAL GÉRANCE
À l'attention de M. Romain Leroulley
41 avenue Gambetta - C.S. 50002
92928 Paris La Défense Cedex

Paris, le 1er septembre 2026

Lettre recommandée électronique avec accusé de réception (AR24)
Copie adressée par courriel le 1er septembre 2026

Objet : IMMEUBLE 10663 - 132 rue de la Roquette 75011 PARIS - SASU AEJB - Régularisation de charges 2024 et application du protocole d'accord du 18 juillet 2024

Réf. : bail commercial du 28 juin 2019 - facture n° 3000003-26000768 du 26 février 2026 - protocole d'accord du 18 juillet 2024 (réf. FD/RL-10663-1174/2024)

Monsieur,

Je reviens vers vous au sujet de la régularisation de charges de l'exercice 2024 qui m'est réclamée, d'un montant de 11 547,29 € TTC (facture n° 3000003-26000768 du 26 février 2026), ainsi que de l'indexation de mon loyer.

Après examen des pièces transmises, je souhaite vous faire part de quelques interrogations. Elles portent, en synthèse, sur trois montants : les 11 547,29 € TTC de régularisation de charges 2024, dont 9 260,24 € HT de travaux que votre propre syndic qualifie de non récupérables ; les 12 809,68 € TTC de loyers d'ores et déjà trop facturés au regard du protocole du 18 juillet 2024 ; et la composition du solde antérieur de 38 619,32 € figurant sur votre avis d'échéance du 5 juin 2026.

PREMIER SUJET : LA RÉGULARISATION DE CHARGES 2024

1. Travaux qualifiés de non récupérables par votre propre syndic

Le décompte de charges 2024 établi par le syndic porte, pour chacun des quatre lots concernés (1, 2, 19 et 20), la mention « Locatif : 0,00 » en face des postes « Réfection étanchéité terrasse » et « Modernisation ascenseur ». Le pied de ce même décompte indique : « Part non récupérable : 12 279,37 € » sur un total de charges de 15 185,75 €.

Mon relevé individuel 2024 me facture pourtant 9 260,24 € HT au titre des travaux.

Sur quel fondement ces travaux me sont-ils imputés, alors que le syndic les qualifie expressément de non récupérables ?

Je rappelle par ailleurs que l'article 13.2.1 de mon bail prévoit que le bailleur conserve à sa charge les grosses réparations de l'article 606 du code civil ainsi que le remplacement des gros équipements de l'immeuble.

2. Répartition de la modernisation de l'ascenseur

La modernisation de l'ascenseur a été répartie sur les 1000 tantièmes généraux, alors que le relevé de dépenses fait apparaître des clés spécifiques « ascenseur » (1009 et 1208 parts) pour les charges de fonctionnement. Mes locaux sont situés en rez-de-chaussée et au sous-sol.

Pourriez-vous me communiquer le procès-verbal de l'assemblée générale ayant voté ces travaux ainsi que la clé de répartition retenue, l'extrait du règlement de copropriété relatif aux charges d'ascenseur, ainsi que les factures des entreprises ITEC et MISTRAL correspondant aux deux chantiers.

3. Compte locataire

Pourriez-vous également me communiquer le relevé détaillé de mon compte locataire depuis 2021, ainsi que la composition du solde antérieur de 38 619,32 € figurant sur votre avis d'échéance du 5 juin 2026 ? Ce montant ne correspond pas au solde ressortant de ma comptabilité à la clôture de l'exercice 2025, sensiblement inférieur.

SECOND SUJET : LE NON-RESPECT DU PROTOCOLE D'ACCORD DU 18 JUILLET 2024

Par courrier recommandé du 18 juillet 2024 (réf. FD/RL-10663-1174/2024, LRAR n° 2C 186 678 6985 4), que vous m'avez également transmis par courriel le 25 juillet 2024, vous m'avez adressé un protocole d'accord dont l'article 1 stipule :

- la renonciation à l'indexation annuelle à effet du 1er septembre 2024, le loyer principal annuel étant fixé à 165 600 € HT et hors charges du 1er septembre 2024 au 31 août 2025 ;
- la reprise de l'indexation le 1er septembre 2025 sur la base des indices stipulés : indice de base ILC 1er trimestre 2024, indice d'indexation ILC 1er trimestre 2025.

Votre courrier d'accompagnement précisait : « Nous effectuerons par la suite les régularisations nécessaires. » M. Duarte a confirmé cet accord le 12 décembre 2024 au conseil de ma société, Maître Jean-Michel Azoulai. Je l'ai retourné signé le 30 décembre 2024 et j'ai exécuté l'échéancier convenu sur les arriérés (virements notamment des 24 janvier et 27 février 2025, de 10 000 euros chacun).

Or la facturation n'a jamais été mise en conformité avec cet accord :

- Du 1er septembre 2024 au 31 août 2025, le loyer dû était de 165 600 €/an, soit 51 000,00 € TTC par trimestre (loyer 41 400 € + provision de charges 1 100 €, TVA 20 %). Les appels des premier, deuxième et troisième trimestres 2025 s'élèvent à 52 738,80 € TTC, soit un loyer annuel de 171 396 € correspondant précisément à $165\,600 \times 1,035$: l'indexation annulée par le protocole a été facturée. Trop-facturé : 1 738,80 € TTC par trimestre, soit 5 216,40 € sur ces trois trimestres, à majorer le cas échéant du quatrième trimestre 2024.
- À compter du 1er septembre 2025, l'application des indices stipulés à l'article 1 (ILC T1 2025 : 135,87 ; ILC T1 2024 : 134,58) porte le loyer à $165\,600 \times 135,87/134,58 = 167\,187,34$ €/an, soit 51 476,20 € TTC par trimestre. L'appel du quatrième trimestre 2025 s'élève à 53 803,10 € TTC, soit un trop-facturé de 2 326,90 € TTC ; les appels de l'année 2026 s'établissent à 53 231,66 € TTC par trimestre, soit un trop-facturé de 1 755,46 € TTC par trimestre.

En conséquence :

- a) pourriez-vous recalculer l'ensemble des appels de loyer émis depuis le 1er octobre 2024 conformément au protocole, et établir l'avoir correspondant ? Les trimestres documentés ci-dessus, du premier trimestre 2025 au troisième trimestre 2026, représentent déjà 12 809,68 € TTC de trop-facturé ;
- b) pourriez-vous me communiquer, pour chaque échéance depuis le 1er septembre 2023, le détail du calcul d'indexation retenu (indices de référence et de comparaison, coefficient) ;
- c) l'ILC du premier trimestre 2026 s'établit à 135,26, soit une variation de -0,45 %. L'indexation du 1er septembre 2026 doit en tenir compte à partir de la base protocolaire, portant le loyer à environ 166 437 €/an ; pourriez-vous m'adresser le nouveau montant avant émission du prochain avis d'échéance ?

Je continue naturellement à régler le loyer et les provisions de charges aux échéances mensuelles habituelles.

La présente demande ne vaut pas reconnaissance des sommes réclamées, dont je conteste le bien-fondé et pour lesquelles je réserve expressément l'ensemble de mes droits.

Dans l'attente de vos éléments, je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Anthony Bouskila
Président de la SASU AEJB